

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1617/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה בעד חופשה ללא תשלום), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 177א¹. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 177א, בפסקה (1), אחרי "לפחות" יבוא "או שהוא יצא לחופשה ללא תשלום ביוזמתו בשל מחלה שלו או של בן משפחתו הנזקק לסיועו או מסיבה מוצדקת אחרת; לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורה, אח או ילד."

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי דמי אבטלה ישולמו לעובד שהוצא לחופשה ללא תשלום רק במקרים בהם הוא הוצא לחופשה כאמור ביוזמת המעסיק לתקופה של 30 ימים לפחות ושבתקופה זו הוא אינו זכאי לתשלום.

מוצע להרחיב את התנאים המזכים בתשלום דמי אבטלה בעד תקופה של חופשה ללא תשלום ולכלול גם מקרים בהם העובד יוצא לחופשה ללא תשלום מיוזמתו בשל מחלה שלו או של בן משפחתו הנזקק לסיוע או בשל כל סיבה מוצדקת אחרת.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3226).

הצעת החוק זהה לפ/24/3226 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.